QUỐC HỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Luật số: .. /2016/QH14	*Hà Nội, ngày tháng năm 2016*

DỰ THẢO

LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ số /2016/QH14.

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ:

1. Sửa đổi các khoản 7, 20 và bổ sung các khoản 22, 23, 24, 25, 26 vào sau Khoản 21 Điều 3 như sau:

"7. *Chợ công nghệ, hội chợ công nghệ, triển lãm công nghệ, điểm kết nối cung cầu công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, trung tâm giao dịch công nghệ* là nơi trưng bày, giới thiệu, mua bán công nghệ, xúc tiến chuyển giao công nghệ."

"20. *Ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ* là hoạt động hỗ trợ tổ chức, cá nhân hoàn thiện công nghệ, huy động vốn đầu tư, tiếp thị, thực hiện thủ tục pháp lý và các dịch vụ cần thiết khác để thành lập doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được tạo ra từ công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ."

"22. *Làm chủ công nghệ* là quá trình từ khám phá, nghiên cứu, phân tích để hiểu, nắm vững nguyên lý công nghệ, cấu trúc, thiết kế, chức năng và hoạt động của một thiết bị, đối tượng, hệ thống đến thích nghi, cải tiến, hoàn thiện công nghệ hoặc tạo ra công nghệ, thiết bị, hệ thống, đối tượng mới có tính năng tương đương hoặc đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia.

23. *Đổi mới công nghệ* là hoạt động thay thế một phần hay toàn bộ công nghệ đang sử dụng bằng một công nghệ khác tiên tiến hơn, hiệu quả hơn.

24. *Tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ* là tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ các chủ thể tham gia thị trường khoa học

và công nghệ, bao gồm các tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ; khai thác sáng chế, thông tin công nghệ; đánh giá, định giá và giám định công nghệ; ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ, thương mại hóa công nghệ, làm chủ công nghệ, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ.

25. *Thương mại hóa công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ* là hoạt động liên quan đến hoàn thiện, khai thác, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm mục đích thu lợi nhuận.

26. *Khởi nghiệp công nghệ* là hoạt động của tổ chức, cá nhân thành lập, phát triển doanh nghiệp dựa trên sản phẩm, dịch vụ tạo ra từ công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ."

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5 như sau:

"2. Ưu tiên phát triển công nghệ cao, công nghệ tiên tiến và công nghệ thích hợp với xu hướng phát triển các ngành kinh tế - kỹ thuật và điều kiện của nền kinh tế Việt Nam, trong đó bao gồm cả công nghiệp hỗ trợ; có chính sách hỗ trợ đầu tư, khuyến khích hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của các doanh nghiệp trên cơ sở phát triển nguồn nhân lực công nghệ đồng bộ với đầu tư đổi mới công nghệ.

3. Phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ, có chính sách hỗ trợ, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư cho khởi nghiệp công nghệ; thúc đẩy hoạt động ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, kinh doanh."

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7 như sau:

"2. Đối tượng công nghệ quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thì việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với đối tượng đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ."

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

"**Điều 11. Công nghệ cấm chuyển giao**

1. Công nghệ cấm chuyển giao bao gồm:

a) Công nghệ không đáp ứng các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo đảm sức khỏe con người, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

b) Công nghệ tạo ra sản phẩm gây hậu quả xấu đến phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

c) Công nghệ không được chuyển giao theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

d) Công nghệ thuộc Danh mục bí mật nhà nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc nhập khẩu, chuyển giao và sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ."

5. Bổ sung Khoản 3 vào sau Khoản 2 Điều 22 như sau:

"3. Giá chuyển giao công nghệ được xác định theo nguyên tắc thị trường, phải được kiểm toán và thực hiện theo các quy định về thuế áp dụng đối với các trường hợp có quan hệ theo mô hình công ty mẹ - công ty con hoặc giữa các bên có quan hệ liên kết."

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 31 như sau:

"**Điều 31. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ**

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện việc cung ứng dịch vụ chuyển giao công nghệ theo đúng nội dung đã đăng ký kinh doanh;

b) Thực hiện hợp đồng dịch vụ chuyển giao công nghệ đã giao kết;

c) Chịu trách nhiệm trước bên sử dụng dịch vụ và trước pháp luật về kết quả thực hiện dịch vụ chuyển giao công nghệ của mình;

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho bên sử dụng dịch vụ chuyển giao công nghệ;

đ) Giữ bí mật thông tin theo thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ chuyển giao công nghệ;

e) Thực hiện nghĩa vụ về tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Đối với tổ chức đánh giá, định giá và giám định công nghệ ngoài những nội dung nêu tại khoản 1 Điều này còn có các nghĩa vụ sau đây:

a) Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá, định giá và giám định công nghệ theo quy định tại Điều 32 của Luật này.

b) Hằng năm, có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.”

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 32 như sau:

“**Điều 32. Tổ chức đánh giá, định giá và giám định công nghệ**

1. Tổ chức đánh giá, định giá và giám định công nghệ là tổ chức khoa học và công nghệ; đơn vị sự nghiệp có chức năng thực hiện dịch vụ đánh giá, định giá và giám định công nghệ; doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề đầu tư, kinh doanh dịch vụ đánh giá, định giá và giám định công nghệ;

2. Chính phủ quy định cụ thể thẩm quyền, trình tự, thủ tục, điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá, định giá và giám định công nghệ.”

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau:

“**Điều 34. Phát triển thị trường khoa học và công nghệ**

1. Nhà nước đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho khoa học và công nghệ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển tổ chức trung gian và thúc đẩy cung, cầu công nghệ thông qua các hoạt động:

a) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hoạt động của sàn giao dịch công nghệ, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ cấp quốc gia;

b) Xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin công nghệ, nguồn cung, nguồn cầu công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho tổ chức trung gian; hỗ trợ tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ và thương mại hóa công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tổ chức các sự kiện quốc gia và quốc tế phục vụ hoạt động của các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ;

c) Đánh giá, thẩm định công nghệ mới, sản phẩm mới tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có giá cả và chất lượng tương đương với công nghệ, sản phẩm nhập khẩu để khuyến khích sử dụng trong dự án đầu tư có sử dụng ngân sách nhà nước và mua sắm công.

2. Doanh nghiệp được sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để đầu tư, đối ứng vốn và nhận đối ứng vốn đầu tư cho dự án khởi nghiệp công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, ươm tạo công nghệ, thương mại hóa công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, tổ chức tín dụng được phép nhận bảo đảm bằng quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản phát sinh từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công

nghệ, đối tượng sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm trong giao dịch vay vốn đầu tư cho các dự án khoa học và công nghệ, khởi nghiệp công nghệ, phát triển sản xuất kinh doanh.

4. Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 40 như sau:

“**Điều 40. Thương mại hóa công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ**

1. Việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra bằng ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật khoa học và công nghệ.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có trách nhiệm tổ chức lựa chọn, công bố công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có khả năng thương mại hóa.

3. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ hoạt động liên kết giữa tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương với tổ chức khoa học và công nghệ sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong việc hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để phù hợp đặc thù địa phương.

4. Hằng năm, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và phát triển công nghệ có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tình hình giao quyền sở hữu, quyền sử dụng, thương mại hóa công nghê, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra bằng ngân sách nhà nước.

5. Trong trường hợp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đại diện chủ sở hữu nhà nước ưu tiên giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tạo ra từ ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân thực hiện dự án khởi nghiệp công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 42 như sau:

“**Điều 42. Phân chia lợi nhuận khi sử dụng, chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra bằng ngân sách nhà nước**

1. Việc phân chia lợi nhuận thu được từ chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra bằng ngân sách

nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật khoa học và công nghệ.

2. Tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đã được cấp văn bằng bảo hộ được hưởng mức thù lao theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ."

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 43 như sau:

"**Điều 43. Góp vốn bằng công nghệ vào dự án đầu tư**

Tổ chức, cá nhân có quyền chuyển giao công nghệ theo quy định tại Điều 8 của Luật này được quyền góp vốn bằng công nghệ vào dự án đầu tư. Trong trường hợp dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước thì giá trị công nghệ đưa vào góp vốn phải được định giá bởi một tổ chức định giá công nghệ."

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 44 như sau:

"Điều 44. Chính sách thuế để thúc đẩy và giám sát hoạt động chuyển giao công nghệ

1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ thực hiện nghĩa vụ thuế và được hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Tổ chức, cá nhân chuyển giao công nghệ, nhận chuyển giao công nghệ phải thể hiện trên hồ sơ khai thuế các nội dung: số lượng chuyển giao hoặc nhận chuyển giao, tên công nghệ, đối tượng công nghệ, xuất xứ và giá trị công nghệ chuyển giao làm căn cứ xác định và giám sát nghĩa vụ thuế, ưu đãi thuế gắn với công nghệ được chuyển giao."

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 45 như sau:

"**Điều 45. Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ**

1. Hình thành các trung tâm ứng dụng, đổi mới công nghệ tại các vùng kinh tế để hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động sau: chế tạo, thử nghiệm, hoàn thiện và làm chủ công nghệ phục vụ phát triển các sản phẩm, trong đó ưu tiên các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển.

Căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và đóng góp của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ thành lập các trung tâm ứng dụng, đổi mới công nghệ.

2. Nhà nước hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí chuyển giao công nghệ giữa tổ chức khoa học công nghệ với doanh nghiệp thuộc địa bàn và lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

3. Doanh nghiệp có đầu tư cho hoạt động chế tạo, thử nghiệm, hoàn thiện và làm chủ công nghệ được ưu tiên hỗ trợ từ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và từ nguồn ngân sách nhà nước.

4. Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết điều này.”

14. Sửa đổi, bổ sung Điều 50 như sau:

“**Điều 50. Thống kê chuyển giao công nghệ**

1. Thống kê chuyển giao công nghệ bao gồm thống kê số liệu về số lượng và giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ, thương mại hóa công nghệ. Thống kê chuyển giao công nghệ là một nội dung trong báo cáo thống kê hàng năm của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, được thực hiện theo quy định của pháp luật về thống kê.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tổ chức thu thập thông tin thống kê về chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan) thực hiện việc kết nối và chia sẻ dữ liệu thống kê về chuyển giao công nghệ.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan quy định cụ thể để triển khai thu thập số liệu thống kê về chuyển giao công nghệ.”

15. Sửa đổi khoản 2; bổ sung khoản 2a, 2b sau khoản 2, khoản 5a sau khoản 5, khoản 7a, 7b sau khoản 7 của Điều 52 như sau:

“2. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng chiến lược nhập khẩu công nghệ, biện pháp, cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nhập khẩu công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành;”

2a. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức đánh giá trình độ công nghệ, năng lực công nghệ trong một số ngành, lĩnh vực theo nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế trong từng thời kỳ.

2b. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ có liên quan xây dựng Chương trình khởi nghiệp công nghệ, đề án nhập khẩu công nghệ phù hợp từng giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

5a. Công bố Danh mục các tổ chức đánh giá công nghệ, định giá công nghệ và giám định công nghệ đủ điều kiện hoạt động.

7a. Tổ chức thẩm định công nghệ đối với các dự án đầu tư sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; Đánh giá, thẩm định công nghệ mới, sản phẩm tạo ra từ công nghệ mới có chất lượng, giá cả tương đương với sản phẩm, công nghệ nhập khẩu để khuyến khích sử dụng trong dự án đầu tư có sử dụng ngân sách nhà nước, mua sắm công và phục vụ nhu cầu thị trường trong nước.

7b. Quy định cụ thể việc triển khai thu thập số liệu thống kê về chuyển giao công nghệ.

16. Bổ sung Khoản 1a vào sau Khoản 1 Điều 53 như sau*:*

"1a. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc kiểm soát công nghệ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được tạo ra từ việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền."

17. Trong Luật chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11, cụm từ "doanh nghiệp công nghệ" được thay thế bằng cụm từ "doanh nghiệp khoa học và công nghệ"; cụm từ "thị trường công nghệ" được thay thế bằng "thị trường khoa học và công nghệ".

18. Bãi bỏ khoản 3 Điều 8, điểm b khoản 2 Điều 24, khoản 2 Điều 28, Điều 33 và các khoản 2, 3 Điều 44 của Luật chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11.

Điều 2

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày .... tháng ..... năm .....

2. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ ..... thông qua ngày ..... tháng ..... năm.....

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI